

FORMATION EN PASSATION DE MARCHÉS**Atelier – Préparation d'un Dossier d'Appel d'Offres
Travaux

Corrigé****Table des matières du Corrigé**

Item	Page
Pré-qualification	2
Section III – Critères et Conditions de Pré-qualification	3
Dossier d'Appel d'Offres	15
Section II – Données Particulières de l'AO	16
Section III – Critères d'évaluation et de qualification	21
Section IX – Cahier des Clauses administratives particulières	24
Partie A – Données du Marché	
Recommandations pour le remplissage des critères de Pré-Qualification et du Dossier d'Appel d'Offres	28

Février 2023

DOCUMENT TYPE DE PASSATION DE MARCHES

Documents de Pré-qualification pour les Marchés de Travaux

[Extraits]

Agence Française de Développement



OCTOBRE 2019

Section III – Critères d'Evaluation et de Pré-qualification

1. Eligibilité						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
1.1 Nationalité	Conforme à l'Article 4.3 des IS.	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Formulaires ELI-1.1 et ELI-1.2, avec pièces jointes
1.2 Conflit d'intérêts	Pas de conflit d'intérêts selon l'Article 4.2 des IS.	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Soumission (Formulaire)
1.3 Eligibilité au financement de l'AFD	Ne pas être en situation d'inéligibilité, telle que décrite à l'Article 4.3 des IS.	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Déclaration d'Intégrité (annexe à la Soumission)
1.4 Entreprise publique	Conforme à l'Article 4.3 des IS.	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Formulaires ELI-1.1 et ELI-1.2, avec pièces jointes

2. Antécédents de défaut d'exécution de marché							
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise	
			Toutes Parties Combinées	Chaque Membre	Un membre		
2.1 Antécédents de non-exécution de marchés	Pas de résiliation de marché prononcée aux torts exclusifs du Soumissionnaire au cours des 5 (cinq) dernières années ¹	Doit satisfaire à la condition requise ² .	Doivent satisfaire à la condition requise	Doit satisfaire à la condition requise ²	Sans objet	Formulaire ANT-2	
2.2 Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d'une Déclaration de Garantie de Soumission	Ne pas faire l'objet d'exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d'une Déclaration de Garantie de Soumission conformément à l'Article 4.4 des IS.	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Soumission (Formulaire)	
2.3 Litiges en instance	L'ensemble des litiges en instance ne doit pas représenter au total plus de cent pour cent (100 %) du montant total des fonds propres du Soumissionnaire et doit être considéré comme étant tranché à l'encontre du Soumissionnaire.	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Formulaire ANT-2	

¹ Un marché sera considéré en défaut d'exécution lorsque sa résiliation n'a pas été contestée par l'Entrepreneur, y compris par recours au mécanisme de règlement des litiges prévu au marché en question, ou lorsqu'il a fait l'objet d'une contestation par l'Entrepreneur mais qu'une décision de justice a confirmé la résiliation aux torts exclusifs de l'Entrepreneur. Le défaut d'exécution ne comprend pas le cas des marchés contestés pour lesquels une décision de justice a infirmé la résiliation aux torts exclusifs de l'Entrepreneur.

² Ce critère s'applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que membre d'un Groupement.

3. Situation et Performance Financières						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
3.1 Capacité financière	(i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose ou a accès à des avoirs liquides, des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. (autres que l'avance de démarrage éventuelle), à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l'exécution des travaux objet du présent Appel d'Offres à hauteur de 15 Millions d'Euros [Calcul : $65\text{M€}/400 \text{ jours} \times (3 \text{ mois} = 90 \text{ jours}) = 65/400 \times 90 = 14,625\text{M€}$, arrondi à 15M€ et nets de ses autres engagements ;	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Formulaires FIN-3.1 et FIN-3.3
	(ii) Le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage qu'il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ;	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Formulaires FIN-3.1 et FIN-3.4

	(iii) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître d'Ouvrage pour les trois (3) dernières années. La situation financière du Soumissionnaire sera jugée solide si au moins deux (2) des quatre (4) critères suivants sont respectés : a) Excédent brut d'exploitation (EBE) ou EBITDA moyen sur les trois (3) derniers exercices > 0 ; b) Fonds propres sur les trois (3) derniers exercices > 0 ; c) Ratio de liquidité moyen sur les trois (3) derniers exercices > 1 ((Actifs circulants) / (Passifs circulants) > 1) ; d) Ratio d'endettement moyen sur les trois (3) derniers exercices < 6 ((Dettes financières totales) / (EBE) (ou EBITDA) < 6).	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Le Mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Formulaire FIN-3.1 avec pièces jointes
--	---	--	------------	------------	--	--

3. Situation et Performance Financières						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
a. Chiffre d'affaires annuel minimum <i>(Le montant devrait se situer entre 1.5 et 2 fois l'estimation du montant annuel facturé pour les Travaux objet du Marché)</i>	Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 90 millions d'euros sur les 3 dernières années. [calcul : coût annuel de 65M/400x365=59 312 500€, arrondi à 60 millions et multiplié par 1,5, donne 90 millions d'Euros]	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Doit satisfaire à vingt-cinq pour cent 25% de la condition requise	Doit satisfaire à quarante pour cent 40% de la condition requise	Formulaire FIN-3.2

4. Expérience						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
4.1 Expérience générale en construction	Expérience de marchés de construction à titre d'Entrepreneur principal, de membre de groupement, d'ensemblier ou de sous-traitant au cours des 5 dernières années à partir du 1 ^{er} janvier de l'année 2018	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Formulaire EXP-4.1
4.2 (a) Expérience spécifique de construction	(i) Participation à titre d'Entrepreneur principal, de membre d'un groupement ³ , d'ensemblier, ou de sous-traitant dans 2 marchés, d'un montant minimum de 50 millions d'euros chacun. Les marchés présentés au titre de ce critères doivent être similaires ⁵ et exécutés à compter du 1 ^{er} janvier 2018 jusqu'à la date limite de remise des Offres de manière	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise ⁴	Sans objet	Sans objet	Formulaire EXP-4.2(a)

³ Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d'un groupement ou Sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique, en montant, du Soumissionnaire et non celle du Groupement ou de l'Entrepreneur principal devra être prise en considération.

⁴ Dans le cas d'un groupement, les montants des marchés achevés par chaque membre ne peuvent être cumulés pour déterminer si le montant minimum requis pour un seul marché au titre de ce critère est atteint. A titre d'exemple, si le critère mentionne "deux (2) marchés d'un montant minimum de 50M€ chacun", un Groupement composé de 3 membres et justifiant de quatre (4) marchés d'un montant de 30M€ chacun ne sera pas qualifié. En revanche, si 2 des 3 membres du Groupement présentent chacun un (1) marché d'un montant de 50M€, le Groupement pourra être qualifié, même si le troisième membre ne justifie d'aucun marché de ce montant.

⁵ La similarité sera établie en fonction de la taille physique, de la complexité et des caractéristiques techniques des travaux. L'agrégation d'un nombre de marchés de montant inférieur pour atteindre le chiffre du montant requis ne sera pas acceptée pour ce critère.

4. Expérience						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
	satisfaisante et achevés pour l'essentiel ⁶ .					
4.2 (b) Expérience Spécifique	Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d'autres marchés exécutés en tant qu'Entrepreneur principal, membre de groupement, ensemblier ou sous-traitant ⁷ pendant la période stipulée au paragraphe 4.2 (a) ci-dessus une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante dans les domaines suivants ⁸ : 2 contrats de construction de centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 30MWc au minimum.	Doit satisfaire à la condition requise	Doivent satisfaire à la condition requise	Sans objet	Doit satisfaire à la condition requise dans les domaines mentionnés ci-après : Sans objet	Formulaire EXP-4.2(b)
fajouter le critère suivant si un sous-traitant spécialisé est autorisé et décrire la nature et les caractéristiques des travaux spécialisés	(ii) Pour les travaux spécialisés, conformément à l'Article 34 (34.2 et 34.4) des IS, le Maître d'Ouvrage autorise les sous-traitants spécialisés.	Doit satisfaire à la condition requise pour un marché	Doivent satisfaire à la condition requise	Sans-objet	Doit satisfaire à la condition requise	Formulaire EXP-4.2(b)

⁶ Par achèvement pour l'essentiel, on entend un achèvement à 80% ou plus des travaux prévus au marché.

⁷ Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d'un groupement ou Sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du groupement ou de l'Entrepreneur principal devra être prise en considération.

⁸ Par exemple, une expérience de travaux sous contrainte d'exploitation peut être exigée dans le cadre de ce critère. Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécutés de manière simultanée. Le taux de production sera le taux annuel pour l'activité (les activités) de construction principale(s).

5. Qualification Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (ESSS) ⁹						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.1 Certification(s) ESSS	Posséder une certification ISO ou norme internationale équivalente (l'équivalence est à démontrer par le Soumissionnaire), en cours de validité applicable au Chantier : ☒ certification de gestion de la qualité ISO 9001 ¹⁰ ; ☒ certification de gestion environnementale ISO 14001 ¹¹ ; ☒ certification de gestion de la santé et de la sécurité ISO 45001 ¹² .	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Formulaire CER Formulaire CER Formulaire CER
5.2 Documentation ESSS	Posséder des documents de stratégie et procédures internes de gestion ESSS des chantiers, acceptables pour le Maître d'Ouvrage :	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	1. Fourniture de la Charte éthique officielle de l'Entreprise, ou équivalent.

⁹ [Ces critères de qualification ESSS peuvent être réduits ou supprimés si les impacts ESSS de la gestion du chantier sont mineurs.]

¹⁰ [La certification ISO 9001 porte sur les principes de gestion de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue. Cette certification est à exiger en cas d'organisation complexe du chantier.]

¹¹ [La certification ISO 14001 définit les critères d'un système de gestion environnementale. Cette certification est à exiger en cas d'enjeux environnementaux du chantier.]

¹² [La certification ISO 45001 définit un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail avec comme objectif global d'empêcher l'apparition de traumatismes et pathologies liés au travail chez les travailleurs et de mettre à disposition des lieux de travail sûrs et sains. Cette certification est à exiger en cas d'enjeux santé et sécurité du chantier.]

5. Qualification Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (ESSS) ⁹						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
	1. Existence d'une Charte éthique. 2. Existence d'un dispositif de contrôle du respect des engagements ESSS par les sous-traitants et tous les partenaires du Soumissionnaire. 3. Existence de procédures officielles de l'entreprise pour la gestion des points sensibles suivants : ☐ Ressources ESSS et organisation du suivi ; ☒ Gestion des Zones d'Activités (bases-vie, carrières, zones d'emprunt, de stockage) ; ☒ Santé & Sécurité sur les chantiers ; ☐ Recrutement local et formations ESSS de la main d'œuvre locale (renforcement des capacités), des sous-traitants et partenaires locaux					2. Fourniture d'une procédure ou des informations sur la manière dont le Soumissionnaire s'assure que tous les membres du Groupement, les sous-traitants, les fournisseurs et la main d'œuvre temporaire (i) connaissent et (ii) respectent les exigences ESSS. 3. Fourniture des documents de procédures internes officielles sur les sujets indiqués.

5. Qualification Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (ESSS) ⁹						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
	(transfert de compétence) ; ☒ Relations avec les parties prenantes, information et consultation des communautés locales et des autorités ; ☐ Gestion de la circulation ; ☐ Produits dangereux ; ☐ Rejets liquides (effluents) ; ☐ Protection des ressources en eau ; ☐ Emissions dans l'air, bruit et vibrations ; ☒ Gestion des déchets ☒ Biodiversité : protection de la faune et de la flore ; ☐ Remise en état et revégétalisation des sites ; ☐ Erosion et sédimentation ; ☐ Lutte contre les maladies transmissibles (HIV/SIDA, paludisme, etc.).					

5. Qualification Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (ESSS) ⁹						
Critère	Condition Requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation Requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre	Un membre	
5.3 Expérience ESSS	Expérience de 2 marchés de construction à fort enjeu ESSS et réalisés dans les 5 dernières années pour lesquels les mesures ESSS ont été mises en œuvre de manière satisfaisante en conformité avec des standards internationaux.	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Formulaire EXP-ESSS avec pièces jointes (le Soumissionnaire doit fournir un document justificatif de mise en œuvre des mesures ESSS)
5.4 Expérience spécifique de transfert de compétence ESSS	Expérience d'un (1) marché de construction réalisé dans des pays en développement ou émergents dans les cinq (5) dernières années pour lequel un programme de transfert de compétence à un partenaire local ou de formation de la main d'œuvre locale de l'entrepreneur sur les aspects ESSS a été mis en œuvre de manière satisfaisante.	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Formulaire EXP-ESSS avec pièces jointes (le Soumissionnaire doit fournir un document justificatif de mise en œuvre du programme de transfert de compétence ou formation ESSS)
5.5 Experts ESSS	Disponibilité de personnel au sein de l'entreprise dédié aux sujets ESSS : Responsable Environnemental et Social et/ou Responsable Santé et Sécurité.	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Organigramme mettant en évidence le(s) poste(s) dédié(s) aux sujets ESSS et pourvu(s)

6.—Sûreté ¹³						
Critère	Condition requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre ¹⁴	Un membre	
6.1—Expérience spécifique en zone à risque sécuritaire	Expérience de deux (2) marchés impliquant une présence dans le pays et réalisés dans les dix (10) dernières années dans une zone à risque sécuritaire similaire avec mise en œuvre d'un plan de sûreté	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Formulaire —EXP-4.2(b)— : pour chaque expérience citée, le plan de sûreté ainsi qu'un justificatif attestant de la mise en œuvre de mesures de sûreté devront être fournis ¹⁵
6.2—Documentation sûreté	Posséder des documents et dispositifs internes de gestion de la sûreté en mission et sur les chantiers	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Doit satisfaire à la condition requise	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Fourniture des documents suivants jugés acceptables par le Maître d'Ouvrage : —Description du dispositif de veille; —Dispositif de gestion des crises.
6.3—Rapatriement	Souscription à un contrat d'assistance rapatriement d'urgence des expatriés	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Doit satisfaire à la condition requise	Le mandataire du groupement doit satisfaire le critère	Fourniture d'une attestation de la société devant assurer les rapatriements
6.4—Préparation en matière de sûreté	Existence et mise en œuvre de procédures et outils de préparation des agents susceptibles d'intervenir ou intervenant dans des zones à risque sécuritaire	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Doit satisfaire à la condition requise	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Procédures et outils de préparation au départ avec justificatifs de mise en œuvre (preuves d'actions de sensibilisation ou de formation réalisées)
6.5—Personnel dédié sûreté	Disponibilité de personnel dédié aux sujets sûreté : responsable sûreté ou équivalent avec un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente sur les sept (7) dernières années	Doit satisfaire à la condition requise	Sans objet	Sans objet	Le mandataire du groupement doit satisfaire à la condition requise	Organigramme mettant en évidence le poste dédié et pourvu à la sûreté et CV du responsable sûreté

¹³ [Ces critères de pré-qualification sûreté ne sont à inclure qu'en cas de Travaux en zone classée orange ou rouge par le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères (ou tout autre ministère français chargé d'élaborer le classement du niveau de sécurité des pays étrangers, le cas échéant).]

¹⁴ [À l'exception des entreprises ayant leur siège dans le pays du Maître d'Ouvrage (sauf le mandataire du groupement, qui doit remplir chacun des critères).]

¹⁵ [Justificatifs de mise en œuvre acceptables : contrat ou attestation de contrat avec sociétés de gardiennage ou de sûreté, justificatifs de formations à la sûreté avant départ sur site, factures de prestataires sûreté, justificatifs d'exercices de simulation de crise ou d'un audit du plan de sûreté.]

DOCUMENT TYPE DE PASSATION DE MARCHES

Documents d'Appel d'Offres Marchés de Travaux

[Extraits]

Agence Française de Développement



OCTOBRE 2019

Section II - Données particulières de l'Appel d'Offres

A. Introduction	
IS 1.1	Numéro de l'Avis d'Appel d'Offres : GONDELEC/2023/011
IS 1.1	Nom du Maître d'Ouvrage : Entreprise Nationale d'Electricité du Gondwana
IS 1.1	Nom et Numéro d'identification de l'AOI : Construction de la centrale solaire photovoltaïque de Dagano – GONDELEC/2023/011 Nombre et numéro d'identification des lots faisant l'objet du présent AOI : Non applicable [indiquer si non applicable]
IS 2.1	Nom du Projet : Construction de la centrale solaire photovoltaïque de Dagano
IS 4.1	Le nombre des membres d'un groupement sera au maximum de : sans objet [insérer un nombre maximum, par exemple trois, sinon indiquer la mention "sans objet"]
IS 4.5	Le présent Appel d'Offres [est / n'est pas] précédé d'une pré-qualification. [supprimer la mention inutile]
B. Documents d'Appel d'Offres	
IS 7.1	Aux seules fins d'obtention d'éclaircissements, l'adresse du Maître d'Ouvrage est la suivante : A l'attention de : Mme Victoria Adresse : 5 Boulevard de l'Indépendance, 1025 Gondwanaville Numéro de téléphone : _____ Adresse électronique : victoria@gondelec.gw Adresse de la page Web : www.gondelec.co.gw
IS 7.4	Une réunion préparatoire [se tiendra / n'est pas prévue] à l'adresse, date et heure ci-après : [supprimer la mention inutile] Lieu : 5 Boulevard de l'Indépendance, 1025 Gondwanaville – salle de conférence A, bâtiment B, 5ème étage Date : 23 mars 2023 [de préférence à mi-période de préparation des Offres] Heure : 11:00 heure locale Une visite du Site des Travaux [sera / ne sera pas] [supprimer la mention inutile] organisée par le Maître d'Ouvrage.
C. Préparation des Offres	
IS 10.1	La langue de l'Offre est : français Toute correspondance sera échangée en français. La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera le français.
IS 11.1(b)	Le tableau des prix suivant devra être remis avec l'Offre : [Rayer la mention inutile :] Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif [pour les marchés à prix unitaires]

	[ou] Prix global et forfaitaire et sa décomposition [pour les marchés à prix global et forfaitaire] [ou] Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif (pour les composantes à prix unitaires) et Prix global et forfaitaire et sa décomposition (pour les composantes à prix global et forfaitaire) [pour les marchés combinant une composante à prix unitaires et une composante à prix global et forfaitaire]
IS 11.1(i)	Le Soumissionnaire devra joindre à son Offre les documents additionnels suivants : sans objet [insérer la liste des documents additionnels, le cas échéant] Dans le cas de Travaux en zone classée orange ou rouge par le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères¹, le Soumissionnaire fournira avec son Offre une méthodologie sûreté répondant aux exigences des spécifications sûreté.
IS 13.1	Les Offres variantes [sont / ne sont pas] autorisées. [supprimer la mention inutile]
IS 13.2	Les variantes techniques [sont / ne sont pas] autorisées pour les éléments des ouvrages indiqués dans la Section VII - Spécifications des Travaux. [supprimer la mention inutile]
IS 13.5	Des variantes aux délais d'exécution des travaux [sont / ne sont pas] autorisées. [supprimer la mention inutile] Si les variantes sont autorisées, le montant d'ajustement de l'Offre pour l'évaluation sera de : 87 123 EUR [insérer montant et monnaie] par jour [insérer jour ou semaine]. [Calcul : 106 000 000 / 365 x 7 = 2 032 876 kWh ; vendue au prix de 0,30€/kWh, cette énergie correspond à un revenu de 2 032 876 x 0,30 = 609 863 € par semaine, soit 609 863 €/7 = 87 123 par jour.] [Le Marché devra mentionner une pénalité de retard (voir Sous Clause 8.7 du CCAP) en cas de non respect du délai d'exécution, dont le montant devra être supérieur aux bénéfices générés par la variante sur les délais d'exécution.]
IS 14.5	Les prix proposés par le Soumissionnaire seront [révisables / fermes]. [Supprimer la mention inutile] [Il est recommandé d'adopter des prix révisables pour les marchés de travaux dont la durée d'exécution dépasse 18 mois, ou lorsque les prix de certains matériaux (produits pétroliers, acier, etc.) varient rapidement. Lorsque les prix feront l'objet d'ajustements pendant l'exécution du Marché, il appartiendra au Soumissionnaire de fournir les indices et pondérations à insérer dans la formule type de révision des prix indiquée à la Section IV - Formulaire de Soumission.]
IS 14.7	Le Soumissionnaire doit séparer dans son offre financière le montant correspondant à la TVA. Les autres droits, impôts et taxes seront inclus dans les Prix du Marché.

¹ Ou tout autre ministère français chargé d'élaborer le classement du niveau de sécurité des pays étrangers, le cas échéant.

	Les éventuelles exemptions de droits, impôts et taxes dont le Marché bénéficie sont indiquées à l'Article 14.1 (b) du CCAP.
IS 15.1	Les monnaies de l'Offre et les monnaies de règlement seront les suivantes : <i>[Le Maître d'Ouvrage doit choisir l'option qui convient le mieux. L'Option B reflète mieux les besoins (en termes de calendrier) en monnaies diverses de l'Entrepreneur. Le Maître d'Ouvrage doit maintenir uniquement une des deux options dans le texte.]</i> Option A (le Soumissionnaire est requis de libeller ses prix entièrement en Monnaie nationale) : a) les prix seront entièrement libellés en _____, la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage, et dénommée ci-après "Monnaie nationale". Le Soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des travaux, (ci-après dénommées "Monnaies étrangères"), indiquera en annexe à la Soumission le ou les pourcentages du Montant de l'Offre (les sommes à valoir ayant été exclues) nécessaires pour couvrir ses besoins en Monnaies étrangères. Les Monnaies étrangères seront limitées à l'Euro (EUR) et le Dollar US (USD) ; et b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son Offre en Monnaie nationale et les pourcentages mentionnés au point (a) de cet Article seront spécifiés par le Soumissionnaire en Annexe à la Soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement effectué au titre du Marché, afin que le risque de change ne soit pas supporté par le Soumissionnaire retenu. <i>[Option à privilégier]</i> Option B (le Soumissionnaire est autorisé à libeller directement ses prix en Monnaies nationale et étrangères) : Le Soumissionnaire libellera séparément les prix des tableaux de prix de la manière suivante : a) les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés en GWS, la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage, et ci-après dénommée "Monnaie nationale" ; et b) les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage, et dénommées ci-après "Monnaies étrangères", seront libellés soit en Euro (EUR), soit en Dollar US (USD).
IS 18.1	La Période de validité de l'Offre sera de 120 <i>[insérer nombre entre 90 et 120]</i> jours.
IS 18.3(a)	Dans le cas d'un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera le Montant de l'Offre actualisé de la manière suivante : selon un coefficient d'actualisation qui sera mentionné dans la demande de prorogation des Offres. <i>[insérer soit une formule d'actualisation, soit la mention "selon un coefficient d'actualisation qui sera mentionné dans la demande de prorogation des Offres"]</i>
IS 19.1	Une Garantie de Soumission est / n'est pas requise. <i>[supprimer la mention inutile]</i>. Une Déclaration de Garantie de Soumission est / n'est pas requise. <i>[Supprimer la mention inutile.]</i> <i>[Lorsqu'une telle garantie est requise.]</i> Son montant est de : 800 000 EUR <i>[insérer montant entre 1% et 3% de l'estimation du Montant du Marché et préciser la monnaie]</i>. <i>[Lorsqu'il y a plus d'un lot, insérer le montant et la monnaie de la Garantie de Soumission requise par lot. La Garantie de Soumission est requise pour chaque lot selon</i>

	les montants indiqués pour chaque lot. Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumettre une seule Garantie de Soumission pour la totalité des lots (d'un montant égal au montant cumulé des lots) auxquels ils Soumissionnent.] [Lorsqu'une Garantie de Soumission est requise, une Déclaration de Garantie de Soumission ne devra pas être requise, et vice versa.]
IS 19.3(d)	Autres types de garanties acceptables : Néant [indiquer "Néant" si pas applicable]
IS 19.9	Si le Soumissionnaire commet un des actes décrits aux paragraphes (a) ou (b) du présent Article, le Maître d'Ouvrage l'exclura de toute attribution de marché(s) pour une période de _____ [insérer le nombre d'années] ans. [à supprimer si une Garantie de Soumission est exigée]
IS 20.1	Outre l'original de l'Offre, le nombre de copies demandé est de : (1) [insérer le nombre] copie papier et une (1) copie numérique (CD ou clé USB).
IS 20.2	La confirmation écrite de l'habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : un pouvoir de l'autorité compétente établi au nom du signataire de l'Offre [insérer par exemple "un pouvoir de l'autorité compétente établi au nom du signataire de l'Offre"] .
D. Remise des Offres et ouverture des plis	
IS 22.1	Aux seules fins de remise des Offres, l'adresse du Maître d'Ouvrage est la suivante : A l'attention de : Mme Victoria Adresse complète : 5 Boulevard de l'Indépendance, 1025 Gondwanaville _____ La date et heure limites de remise des Offres sont les suivantes : Date : 21 avril 2023 Heure : 11:00 heure locale Les Soumissionnaires n'ont pas l'option de présenter une Offre par voie électronique. [L'option de soumission électronique nécessite une approbation préalable de l'AFD. Si la soumission électronique est acceptée, insérer :] Dans le cas où les Offres peuvent être remises électroniquement, la procédure de remise d'Offres par voie électronique est comme suit : [insérer une description des procédures].
IS 25.1	L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse, à la date et à l'heure suivantes : Adresse complète : 5 Boulevard de l'Indépendance, 1025 Gondwanaville, Salle de Conférence A Batiment B, 5^e étage Date : 21 avril 2023 Heure : 12:00 heure locale Aucun nombre minimum d'Offres n'est requis pour procéder à l'ouverture des Offres. [La procédure d'ouverture des plis remis par voie électronique, lorsqu'elle est applicable, est la suivante : _____]
E. Evaluation et comparaison des Offres	

IS 32.1	La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie le ou les prix des Offres exprimées en diverses monnaies, aux fins d'évaluation et de comparaison de ces Offres, est : Franc Gondwanais [Insérer la monnaie, normalement la monnaie nationale du Maître d'Ouvrage] La source du taux de change à employer est : Banque Centrale du Gondwana [habituellement on utilisera la banque centrale du pays du Maître d'Ouvrage] La date de référence est sept (7) jours avant la date limite de Soumission des Offres. La(es) monnaie(s) de l'Offre sera(ont) convertie(s) en une seule monnaie conformément à la procédure correspondant à l'Option [A/ B] telle que précisée ci-après : [supprimer la mention inutile] <u>Option A (le Soumissionnaire est requis de libeller ses prix entièrement en monnaie nationale) :-</u> Aux fins de comparaison des Offres, dans une première étape, le Montant de l'Offre, tel que corrigé conformément à l'Article 31, sera d'abord décomposé et converti suivant les pourcentages respectifs payables en diverses monnaies selon les taux de changes spécifiés par le Soumissionnaire et en conformité avec les dispositions de l'Article 15.1. Dans une seconde étape, le Maître d'Ouvrage reconvertira les montants ainsi obtenus dans la monnaie d'évaluation mentionnée au présent Article au taux de change vendeur établi à la date et par l'autorité mentionnées en cet Article. <u>Option B (le Soumissionnaire est autorisé à libeller directement ses prix en monnaies nationale et étrangères) :</u> Aux fins de comparaison des Offres, le Maître d'Ouvrage, après les corrections prévues à l'Article 31, convertira le Montant de l'Offre libellé en diverses monnaies de règlement dans la monnaie d'évaluation mentionnée au présent Article, au taux de change de vente établi à la date et par l'autorité mentionnées en cet Article.
IS 33.1	[A n'inclure que si a réglementation locale l'exige et après accord spécifique de l'AFD] Une marge de préférence [sera/ ne sera pas] accordée aux entreprises nationales [supprimer la mention inutile].- Lorsqu'une marge de préférence est accordée, la méthode prévue pour son application figure à la Section III - Critères d'évaluation et de qualification.
IS 34.1	Le Maître d'Ouvrage [prévoit/ ne prévoit pas] de faire réaliser certaines parties spécifiques des travaux par des sous-traitants sélectionnés par avance (sous-traitants désignés). [supprimer la mention inutile].- [si la mention retenue ci-dessus est "prévoit", alors lister les parties spécifiques des travaux et les sous-traitants respectifs]
IS 35.2	L'évaluation des Offres se fera sur la base des prix hors TVA.

Section III - Critères d'évaluation et de qualification

La présente section contient tous les critères que le Maître d'Ouvrage utilisera pour évaluer les Offres et s'assurer qu'un Soumissionnaire possède les qualifications requises. Conformément aux Articles 35, 36 et 37 des IS, aucun autre facteur, critère ou méthode ne sera utilisé. Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV - Formulaires de Soumission. Tout montant indiqué par le Soumissionnaire sera en équivalent € en utilisant le taux de change déterminé de la manière suivante :

- Pour le chiffre d'affaires et autres données financières annuels requis, le taux de change applicable sera celui du dernier jour de l'année calendaire en question.
- Pour le montant d'un marché, le taux de change sera celui de la date de signature du marché en question.

Les taux de change seront ceux provenant de la source identifiée à l'Article 32.1 des IS. Le Maître d'Ouvrage aura la latitude de corriger toute erreur commise dans la détermination du taux de change dans l'Offre.

1. Evaluation

En sus des critères dont la liste figure à l'Article 35.2 a) - e) des IS, les critères ci-après seront utilisés :

1.1. Acceptabilité de la Proposition Technique :

L'évaluation de l'Offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra (a) l'évaluation de la capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l'exécution du Marché, (b) la méthode d'exécution, (c) le calendrier de travail, et (d) les sources d'approvisionnement dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences définies à la Section VII - Spécifications des Travaux.

En vertu du Décret N°77-189/2006 visant le soutien à l'économie nationale, les soumissionnaires devront justifier qu'au minimum 50% des équipements fournis et installés dans le cadre du marché sont fabriqués localement. Pour ce faire, une liste des équipements sera fournie avec l'indication du lieu de fabrication de ces équipements. Toute offre ne respectant pas cette exigence sera rejetée.

Lorsque les risques environnementaux et sociaux sont évalués comme élevés et/ou que les impacts sont significatifs, et que les Documents d'Appel d'Offres incluent donc des Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS), alors la proposition technique doit comprendre une Méthodologie ESSS. L'évaluation de la Méthodologie ESSS présentée par le Soumissionnaire consistera à déterminer si cette Méthodologie ESSS est conforme pour l'essentiel aux exigences définies à la Section VII - Spécifications des Travaux - Spécifications ESSS. Le Soumissionnaire doit utiliser le formulaire Méthodologie ESSS prévu à cet effet dans la Section IV – Formulaires de Soumission - Proposition Technique. Une Offre ne contenant pas de Méthodologie ESSS ou une Offre dont la Méthodologie ESSS n'est pas substantiellement conforme (i.e. avec des divergences, réserves ou omissions majeures) sera rejetée.

1.2. Acceptabilité de la méthodologie sûreté

Lorsque les risques sécuritaires sont évalués comme élevés et que les Documents d'Appel d'Offres incluent donc des spécifications sûreté en Section VII – Spécifications des Travaux, alors la proposition technique doit comprendre une méthodologie sûreté, en conformité avec l'Article IS 11.1(i) des Données particulières de l'Appel d'Offres.

L'évaluation de la méthodologie sûreté consistera à déterminer si chaque condition de recevabilité spécifiée dans les spécifications sûreté est remplie. Dans le cas contraire, l'Offre sera rejetée.

Commenté [CB1]: Cette exigence ne pourra être acceptée (au regard des Directives de l'AFD) que (1) si la plupart des fabricants internationaux produisent localement, (2) les produits fabriqués répondent aux standards exigés, (3) l'introduction de cette exigence ne va pas augmenter le montant des offres

1.3. Offres variantes

Si elles sont autorisées en application de l'Article 13.1 des IS, elles seront évaluées comme suit :

- a) Les Offres variantes doivent être autosuffisantes et indépendantes de l'Offre de base ;
- b) Les Offres variantes doivent être comparées avec toutes les autres Offres de base et Offres variantes, afin de déterminer l'Offre la moins-disante et techniquement conforme pour l'essentiel, conformément aux Documents d'Appel d'Offres et pour laquelle le Soumissionnaire est qualifié ;
- c) Toute Offre variante peut être rejetée à la discrétion du Maître d'Ouvrage.

1.4. Variantes techniques :

Si elles sont autorisées en application de l'Article 13.2 des IS, elles seront évaluées comme suit :

- a) Seules les variantes techniques portant sur certains éléments d'ouvrages autorisés et mentionnés à la Section VII - Spécifications des Travaux devront être évaluées ;
- b) Toutes les variantes techniques doivent être comparées avec la solution technique de base et l'ensemble des variantes techniques ;
- c) Toute variante technique peut être rejetée à la discrétion du Maître d'Ouvrage.

1.5. Variantes au délai d'exécution des travaux :

Si elles sont autorisées en application de l'Article 13.5 des IS, elles seront évaluées comme suit :

- a) Les exigences relatives aux variantes sur les délais d'exécution des travaux doivent être indiquées à la Section VII – Spécifications des Travaux ;
- b) Les variantes sur les délais d'exécution des travaux doivent être évaluées comme suit: pour chaque jour ou semaine d'avance sur le délai d'exécution, et uniquement pour les besoins de l'évaluation, le montant de l'Offre sera ajusté en y soustrayant le montant indiqué à l'Article 13.5 des DPAO.

1.6. Personnel :

Le Soumissionnaire démontrera qu'il dispose d'un personnel répondant aux critères ci-après pour les postes clés suivants :

No.	Poste	Nombre d'années d'expérience générale	Nombre d'années d'expérience comparable
1	<u>Chef de chantier</u>	15	10
2	<u>Chef d'équipe de chantier (5 postes))</u>	15	10
3	<u>Chef de la logistique</u>	15	10
4	<u>Expert en réseau électrique 115kV</u>	15	10
5	<u>Expert en systèmes de communication</u>	15	10
6	<u>Chef d'équipe d'assemblage</u>	15	10
7	<u>Responsable transport, stockage et installation</u>	15	10
8	<u>Expert Environnemental et Social</u>	5	2

No.	Poste	Nombre d'années d'expérience générale	Nombre d'années d'expérience comparable
9	Expert Santé et Sécurité	5	2

Le Soumissionnaire fournira des détails sur le personnel proposé et leur expérience en utilisant les formulaires PER-1 et PER-2 de la Section IV - Formulaire de Soumission.

Les CV doivent être signés par les experts, faute de quoi ils ne seront pas pris en compte et l'offre sera éliminée.

Commenté [CB2]: Liste trop longue (seuls les postes clés doivent être prévus) et nombre d'années d'expérience trop élevé

Commenté [CB3]: Cette exigence va conduire à l'élimination injustifiée d'offres intéressantes. Il faut la supprimer

1.7. Matériel :

Le Soumissionnaire démontrera qu'il peut se procurer (achat, location-vente, location) le matériel clé suivant pour les travaux

No.	Type de matériel et caractéristiques	Nombre minimal requis
1	Camion-grue	1
2	Camions 10t	3
3	Pick up	5
4	Bétonneuse	1
5	Chargeur	3
6	Excavateur	2
7	Bulldozer	2

Le Soumissionnaire fournira davantage de détails au sujet du matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section IV - Formulaire de Soumission.

Commenté [CB4]: Idem commentaire précédent sur les personnels. Seuls les équipements clés doivent être listés.

Section IX – Cahier des Clauses administratives particulières

Partie A – Données du Marché

Conditions	Sous- Clause	Contenu
Nom et adresse de l'Entrepreneur	1.1.2.2 & 1.3	
Nom et adresse du Maître d'Œuvre	1.1.2.4 & 1.3	
Nom de la Banque	1.1.2.11	L'Agence Française de Développement (l'"AFD"), étant précisé que, conformément aux lois et réglementations françaises, l'AFD n'est pas une banque mais une Institution Financière Spécialisée.
Nom de l'Emprunteur	1.1.2.12	L'"Emprunteur" est le Maître d'Ouvrage.
Délai d'Achèvement des Ouvrages	1.1.3.3	_____ jours.
Période de Garantie	1.1.3.7	365 jours.
Spécifications ESSS	1.1.6.11	Les Spécifications ESSS sont applicables : Oui ☒ / Non ☐
Conditions Climatiques Exceptionnellement Défavorables	1.1.6.15	<i>Sous-Clause additionnelle</i> "Conditions Climatiques Exceptionnellement Défavorables" signifie : – La pluie : 10 cm d'eau ou pluie ininterrompue pendant plus de sept jours ; – La vitesse du vent : 90 km/h pendant plus de 2 jours consécutifs ; – La température : 40°C pendant plus de 3 jours consécutifs.
Droit	1.4	République du Gondwana
Langue	1.4	Français
Délai d'accès au Chantier	2.1	7 jours après la Date de Commencement.
Obligations et Pouvoirs du Maître d'Œuvre	3.1	Le Maître d'Œuvre doit obtenir l'approbation spécifique du Maître d'Ouvrage avant d'entreprendre les actions suivantes : ☐ délivrer toute instruction causant des changements significatifs aux Ouvrages, ou une augmentation du Montant Accepté du

Conditions	Sous- Clause	Contenu
		Marché et/ou une prolongation du Délai d'Achèvement ; ☐ procéder à une Détermination au titre de la Sous-Clause 3.5 ; ☐ délivrer un Décompte Provisoire au titre de la Sous-Clause 14.6 ; ☐ délivrer un Certificat de Réception au titre des Sous-Clauses 10.1 et 10.2 ;
Obligations Générales de l'Entrepreneur	4.1	L'Entrepreneur doit fournir les documents suivants dans le cadre du Marché et tel que spécifié dans les Spécifications: ☒ Les plans d'exécution, qui doivent être approuvés par le Maître d'Œuvre avant que ne démarrent les travaux ; ☒ Le dossier de récolement des ouvrages "tels que construits" qui doit être approuvé par le Maître d'Œuvre avant la réception des travaux ; et ☒ Les manuels d'exploitation et de maintenance.
Garantie de Bonne Exécution	4.2	La Garantie de Bonne Exécution doit être sous la forme d'une garantie bancaire pour le(s) montant(s) de 5 pour cent du Montant Accepté du Marché et dans la(les) même(s) devise(s) que le Montant Accepté du Marché.
Sous-Traitants	4.4	Païement direct des Sous-Traitants autorisé : non
Heures de travail	6.5	8h à 17h du lundi au vendredi
Commencement des Ouvrages	8.1	La Date de Commencement doit être : la date de signature de l'Acte d'Engagement (sujette à la fourniture par l'Entrepreneur d'une Garantie de Bonne Exécution).
Pénalités de retard pour les Ouvrages	8.7 & 14.15(b)	1 % du Montant du Marché par jour.
Montant maximum des pénalités de retard	8.7	10 % du Montant final du Marché.
Pourcentage pour l'ajustement des Sommes provisionnelles	13.5(b)(ii)	5 %

Commenté [CB5]: Aucune case n'est cochée et cela peut poser problème dans la mise en œuvre, en particulier si le droit gondwanais hérite du code civil français.

Commenté [CB6]: Ce % est trop élevé. Normalement, 0.1%.

Conditions	Sous- Clause	Contenu
Révision des prix	13.8	Période "n" applicable au coefficient "Pn" : non applicable
Montant du Marché	14.1	Le marché est à Prix global et forfaitaire.
	14.1(b)	Les exemptions de droits, de taxes et d'impôts suivantes s'appliquent au Marché : TVA, droits à l'importation
	14.1(e)	Le nouvel alinéa (e) figurant dans la Partie B du CCAP sur l'exemption des droits et taxes d'importation est applicable : Oui
Païement de l'Avance de Démarrage	14.2	10 % du Montant Accepté du Marché payable dans les devises et proportions, dans lesquelles le Montant Accepté du Marché est payable
Taux de remboursement de l'Avance de Démarrage	14.2(b)	Le taux de remboursement (%) doit être le double du pourcentage indiqué comme Avance de Démarrage dans la Sous-Clause 14.2 du CCAP.
Pourcentage de la Retenue	14.3	10 %
Plafond de la Retenue de Garantie	14.3	10 % du Montant Accepté du Marché
Equipements et Matériaux	14.5(b)(i)	Equipements et Matériaux pour paiement FOB (Free on Board) <i>[liste]</i>
	14.5(c)(i)	Equipements et Matériaux pour paiement lorsque livrés sur le Chantier <i>[liste]</i>
Montant minimum des Décomptes Intermédiaires	14.6	100 000 EUR
Païement	14.7	Le Maître d'Ouvrage doit payer à l'Entrepreneur le montant certifié au titre de tout Décompte Intermédiaire dans un délai de 60 jours. Les paiements à l'Entrepreneur des montants dus dans chaque monnaie seront effectués aux comptes bancaires suivants : <i>[Insérer les coordonnées bancaires au moment de la signature du Marché.]</i>
Sources de publication des taux d'intérêts commerciaux applicables	14.8	Le taux d'intérêts pour les paiements en monnaie local est celui de la Sous-Clause 14.8 du CCAG.

Conditions	Sous- Clause	Contenu
en cas de retard de paiement		Le taux d'intérêts pour les paiements en monnaie étrangère est EURIBOR 6 mois + 200 pb
Limitation de la responsabilité	17.6	La responsabilité totale de l'Entrepreneur envers le Maître d'Ouvrage de doit pas excéder le Montant Accepté du Marché, multiplié par 100.
Délais de présentation des assurances :	18.1	
a) Attestation d'assurance		21 jours
b) Polices applicables		21 jours
Montant minimum de l'assurance contre les atteintes aux biens et aux personnes, par sinistre	18.3	1 000 000 EUR
Date avant laquelle le CRD doit être nommé	20.2	28 jours après la Date de Commencement.
Le CRD doit comprendre	20.2	Trois membres
Liste de membres potentiels du CRD	20.2	Aucun
La nomination (à défaut d'accord) doit être faite par :	20.3	Président du FIDIC
Règlement d'arbitrage	20.6	Chambre de Commerce Internationale
Lieu de l'arbitrage	20.6	Gondwanaville

Commenté [CB7]: Valeur trop élevée, normalement le montant du contrat

Commenté [CB8]: Le lieu de l'arbitrage doit être neutre (pas celui du maître d'ouvrage).

Recommandations pour le remplissage des critères de Pré-Qualification, et du Dossier d'Appel d'Offres

I. Critères de qualification

Critère 3.1 – Capacité Financière

- Calcul des besoins en trésorerie à demander : il est recommandé d'insérer un montant correspondant à trois à quatre mois de facturation de travaux pour le marché.
 - Ici, le marché est prévu pour durer 400 jours, pour un coût de 65M€.
 - Cela correspond à un coût journalier de $65M/400=162\,500€$.
 - Pour 3 mois, soit 90 jours, cela correspond à une facturation de 14 625 000€. On peut arrondir à 15M€.

Critère 3.2 – Chiffre d'affaires annuel

- Calcul du chiffre d'affaires annuel à demander : il est recommandé d'insérer un montant équivalent à entre 1,5 et 2 fois le montant de paiement annuel estimé pour les travaux objet du Marché.
 - Ici, le marché est prévu pour durer 400 jours, pour un coût de 65M€.
 - Cela correspond à un coût annuel de $65M/400 \times 365 = 59\,312\,500€$.
 - Ce montant, arrondi à 60 millions et multiplié par 1,5, donne un chiffre d'affaires annuel à demander de 90 millions d'Euros.

Critère 4.2 – Expérience spécifique

- 4.2(a) Expérience spécifique de construction
 - Au vu de l'importance de ce projet, il est recommandé de demander que l'entreprise ait au moins deux expériences de construction d'un montant important. On considère ici qu'un montant de 50 million d'Euros est suffisamment significatif par rapport au montant prévu pour ce projet.
- 4.2(b) Expérience spécifique
 - En plus d'une expérience générale en construction, il est crucial que l'entreprise ait également de l'expérience sur la construction de centrales solaires photovoltaïques, en particulier. Une expérience sur des centrales de taille relativement moindre pourra être acceptée, avec par exemple un seuil à 30MWc comme dans ce corrigé.
 - Ce critère doit bien reprendre l'expérience spécifique nécessaire pour réaliser tous les éléments du projet ; il faut cependant veiller à ne pas être trop restrictif, au risque d'éliminer toutes les entreprises dès cette étape.

II. Données Particulières de l'Appel d'Offres

Variantes de délai

- Il est possible, et dans ce cas recommandé, d'autoriser des variantes de délai (IS 13.5). La maîtrise d'ouvrage ayant une pression politique pour produire de l'électricité le plus tôt possible, une offre proposant une production avant les 400 jours prévus sera plus intéressante.

- Le gain obtenu par une durée des travaux inférieure à 400 jours peut être facilement calculé, sur la base du prix de l'électricité vendu pendant cette période. Par exemple, un gain d'une semaine sur la durée des travaux revient à un revenu supplémentaire dû à la vente de l'électricité pendant 7 jours.
 - Pour calculer ce revenu supplémentaire, on considère l'énergie produite pendant 7 jours, sur la base de la production d'énergie attendue annuellement :
 - $106\,000\,000 / 365 \times 7 = 2\,032\,876 \text{ kWh}$
 - Vendue au prix de 0,30€/kWh, cette énergie correspond à un revenu de $2\,032\,876 \times 0,30 = 609\,863 \text{ €}$.
- Ce montant peut servir pour l'évaluation des offres comportant une variante de délai : 609 863 € seront retirés du prix de l'offre de l'entreprise pour chaque semaine de réduction du délai de réalisation des travaux, aux fins d'évaluation uniquement, pour déterminer l'offre la moins-disante.
- Il convient de prévoir en miroir, dans les Conditions Particulières du Contrat, des pénalités de retard significatives dans le cas où l'entreprise ne serait en réalité pas capable de tenir cette durée de réalisation des travaux inférieure à 400 jours.

III. Critères d'évaluation

- Il est recommandé de limiter la liste du Personnel et du Matériel requis (Section III §1.5 et 1.6) au strict minimum nécessaire à la bonne réalisation des travaux. Si des critères trop restrictifs sont demandés à ce niveau, des entreprises potentiellement de bonne qualité pourraient être éliminées sur la seule base de l'absence d'un petit manque d'expérience d'un employé, ou d'un matériel légèrement différent des spécifications.
- Il convient de plutôt considérer qu'une entreprise possédant des expériences de montant important, comme demandé, et s'exposant à de fortes pénalités en cas de retard ou mauvaise performance, comme indiqué dans le contrat, aura tout intérêt à utiliser les meilleurs employés et matériels pour réaliser les travaux.